



Nr. 164 Kabinettsitzung vom 3. April 1924, 17.15 Uhr

R 43 I/1393 , Bl. 259-264

Anwesend: Marx, Jarres, Stresemann, Luther, Hamm, Brauns, Geßler, Graf v. Kanitz; RSparkom. Saemisch, Generalkom. Schmid; StS Bracht, Meissner, Joel, v. Maltzan, Vogt, Sautter, Zapf, Zweigert, Müller; StS z. D. Lewald, Busch; MinDir. Spiecker, Kempner, Nobis, Gneist, Hoffmann, v. Schlieben, MinDir. z. D. Heilbron; MinR Kiep, Karlowa, Pfeiffer; Protokoll: MinR Offermann.

Beginn: 17:15

[Tagesordnung]

1. *Regelung des Dienstes am 1. Mai. [...]*
2. *Zahlmeister und Zahlmeisteranwärter. [...]*
3. *Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes über Aufhebung des Staatsgerichtshofs zum Schutze der Republik.*
4. *Einspruch gegen den Beschluß der Verwaltungsabbaukommission in Sachen der finanziellen Abfindung der Länder für die mit der Durchführung des Grundschulgesetzes verbundenen Mehrkosten. [abgesetzt]*
5. *Außerhalb der Tagesordnung: Einsprüche gegen die Beschlüsse der Verwaltungsabbaukommission.*
6. *Einspruch gegen den Beschluß der Verwaltungsabbaukommission betreffend die Verminderung des Beamtenpersonals bei der Abt. VI des Auswärtigen Amts. [...]*
7. *Maßnahmen der Reichsregierung zur Verhinderung unnötiger Reisen Privater in das Ausland.*
8. *Besondere finanzielle Maßnahmen für die Gemeinden des besetzten Gebiets.*
9. *Erhöhung der Erwerbslosenunterstützung.*
10. *Beförderung hilfsbedürftiger Kinder ins Ausland. [abgesetzt]*

1. Regelung des Dienstes am 1. Mai. [...]

2. Zahlmeister und Zahlmeisteranwärter. [...]

3. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes über Aufhebung des Staatsgerichtshofs zum Schutze der Republik.

Staatssekretär Joel trug den Inhalt des in der Sitzung verteilten Entwurfs vor¹ und betonte, daß die Aufhebung eine rein politische Maßnahme sei.

Der *Vizekanzler* führte aus, daß die politische Frage in einer früheren Besprechung bereits bejaht worden sei². Hierauf fußend habe das Reichsministerium des Innern eine entsprechende Pressemitteilung herausgegeben. Der Zweck der Vorlage sei, eine Verhandlung im Reichsrat herbeizuführen. Er beantrage daher, dem Entwurf zuzustimmen.

Der *Reichswirtschaftsminister* bemängelte, daß hier das Reich Bayern gegenüber vorleiste³. Man wisse nicht, wie die bayerischen Wahlen sich gestalten würden⁴. Er glaube, daß man sehr gut die Abstimmung über den Entwurf um etwa 14 Tage vertagen könne. Man müsse sich darüber klar sein, daß der Entwurf nach rechts keine Wirkung ausüben würde, während er geeignet sei, bei den Linksparteien Mißstimmung hervorzurufen.

Staatssekretär Joel machte darauf aufmerksam, daß die Art, wie seinerzeit das Gesetz entstanden sei, politisch großen Schaden angerichtet habe. Im übrigen sei Bayern mit der Aufhebung der Volksgerichte vorangegangen⁵, so daß man von einer Vorleistung des Reichs nicht ohne weiteres sprechen könne. Eine Ablehnung des Entwurfs würde für die betreffenden Ressortminister eine schwierige Situation schaffen, da die Aufhebungsabsicht in der Öffentlichkeit bereits bekannt geworden sei.

Der *Reichsarbeitsminister* glaubt, daß die letztere Auffassung nicht zutreffe, da schon öfters das Kabinett aus irgendwelchen Gründen den Entwurf eines Gesetzes zurückgestellt habe. Der Zweck des Entwurfs sei doch wohl, ein besseres Verhältnis zu Bayern zu schaffen. Er glaube aber, daß dieser Zweck durch den Entwurf nicht erreicht werde, sondern eine solche Maßnahme könne nur im Rahmen der Gesamtregelung mit Bayern getroffen werden. Er sehe keinen Nutzen in der Annahme des Entwurfs; insbesondere habe er dabei die Reichstagswahl im Auge.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß in der früheren Besprechung das Kabinett grundsätzlich mit der Aufhebung einverstanden gewesen sei⁶.

Der *Reichswehrminister* glaubt, daß das jetzige Kabinett als „geschäftsführendes“ davon absehen müsse, einen solchen Entwurf anzunehmen. Das sei eine Arbeit für das neue Kabinett und den

¹ Am 3. 4. übersandte das RJMin. zugleich für das RIMin. den Entwurf eines „Gesetzes über Aufhebung des Staatsgerichtshofes zum Schutze der Republik“. In Abänderung des Republiksschutzgesetzes vom 21.7.22 (RGBl. I, S. 585) sieht der Entwurf die Aufhebung des Staatsgerichtshofes zum Schutz der Republik vor. Seine Aufgaben auf dem Gebiet der Strafgerichtsbarkeit werden den ordentlichen Gerichten überwiesen; zuständig werden je nach Tatbestand das Reichsgericht, das Schwurgericht oder die Amtsgerichte. Die Zuständigkeit des Staatsgerichtshofs in Verwaltungssachen soll auf die obersten Verwaltungsgerichte der Länder übergehen. An den materiellen Vorschriften des Republiksschutzgesetzes wird nichts geändert. In der Begründung heißt es u. a.: „Inzwischen haben sich die Verhältnisse derart gestaltet, daß die Einrichtung eines besonderen, nach politischen Gesichtspunkten zusammengesetzten Gerichtshofs für die Folge entbehrt werden kann.“ (R 43 I/1867, Bl. 286-290).

² Vgl. die Ministerbesprechung vom 13. 2. (Dok. Nr. 102, P. 5).

³ Die bayer. Reg. wünschte die Aufhebung des Republiksschutzgesetzes oder wenigstens des Staatsgerichtshofes zum Schutz der Republik; vgl. das Schreiben des bayer. MinPräs. an den RK vom 12. 2. (Dok. Nr. 101 gegen Ende) sowie den Vermerk Kempners vom 21. 1. (Dok. Nr. 65). In Bayern war der Vollzug des Republiksschutzgesetzes durch einen Erlaß Kahrs vom 29.9.23 eingestellt worden (vgl. Dok. Nr. 65, Anm. 1).

⁴ Die bayer. Landtagswahlen finden am 6. 4. statt; vgl. Schultheß 1924, S. 28.

⁵ Die bayer. Volksgerichte wurden durch VO vom 27.3.24 mit Wirkung vom 1.4.24 aufgehoben, das Volksgericht München I, vor dem der Hitlerprozeß verhandelt wurde, erst mit Wirkung vom 15.5.24.

⁶ S. Anm. 2.

neuen Reichstag. Im übrigen wolle er nicht verfehlen zu betonen, daß er sachlich für Aufhebung des Gesetzes sei.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß nach seinen Erfahrungen bei den Verhandlungen mit Bayern dieses Land den größten Wert auf Aufhebung lege. Er sei an die Fraktionen herangetreten mit der Bitte, sich zu der Frage zu äußern. Eine Antwort habe er bisher nicht erhalten, nur die Deutschnationale Volkspartei hätte Anträge auf Aufhebung gestellt ⁷.

Der Reichskanzler regte eine Änderung der Überschrift des Gesetzes an, und zwar hält er es für richtig, wenn das Wort „Aufhebung“ durch „Abänderung“ ersetzt werde ⁸.

Der *Vizekanzler* stellte fest, daß in der Öffentlichkeit durch die Pressenotiz kein Staub aufgewirbelt worden sei.

Der *Reichswirtschaftsminister* glaubt, daß man mit der Vorlage noch einige Zeit warten müsse, wenigstens so lange, bis die bayerischen Landtagswahlen erledigt seien. Was den beim Reichsgericht vorgesehenen Verwaltungsgerichtssenat ⁹ betreffe, so glaube er, daß man diesen gleichzeitig mit der Aufhebung des Staatsgerichtshofs einführen müsse, sonst käme man in die Lage, später den Ländern von dem, was man ihnen jetzt bewillige, wieder einen Teil wegzunehmen.

Der *Vizekanzler* machte darauf aufmerksam, daß die Vorlage betreffend den Verwaltungsgerichtssenat bereits das Kabinett beschäftigt habe. Es fänden jetzt Ressortbesprechungen darüber statt, die sich noch wochenlang hinziehen könnten.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* ist der Auffassung, daß das jetzige Kabinett die Abänderung des Gesetzes vornehmen könne und müsse.

Staatssekretär Joel betonte, daß die Bildung des Verwaltungsgerichtssenats noch lange auf sich warten lassen werde. Das Reichsfinanzministerium hätte große Bedenken geltend gemacht, und ebenso habe sich das Reichsgericht ablehnend geäußert. Er halte diese Vorlage überhaupt für gefährdet.

Der *Reichskanzler* faßte die Auffassung des Kabinetts dahin zusammen, daß man die Vorlage betreffend Verwaltungsgerichtssenat vorantreiben müsse. Falls die Ressortbesprechungen hierüber zu lange dauerten, müsse das Reichsministerium des Innern mit einer neuen Vorlage an das Kabinett herantreten ¹⁰.

Der *Vizekanzler* erklärte sich damit einverstanden und sprach den Wunsch aus, daß vorerst in der Presse nichts darüber veröffentlicht würde.

Das *Kabinett* stimmte dem zu.

4. Einspruch gegen den Beschluß der Verwaltungsabbaukommission in Sachen der finanziellen Abfindung der Länder für die mit der Durchführung des Grundschulgesetzes verbundenen Mehrkosten. [abgesetzt]

5. Außerhalb der Tagesordnung: Einsprüche gegen die Beschlüsse der Verwaltungsabbaukommission.

Auf Antrag des *Vizekanzlers* faßte das Kabinett folgenden Beschluß: Einsprüche gegen die Beschlüsse der Verwaltungsabbaukommission sollen regelmäßig nicht wegen reiner Ermessensfragen oder wegen der von der Kommission getroffenen tatsächlichen Feststellungen, sondern nur in Fällen und

⁷ S. den Antrag Hergt und Gen. vom 30.1.24 (RT-Drucks. Nr. 6436, Bd. 380).

⁸ Also „Gesetz zur Abänderung des Gesetzes zum Schutze der Republik“.

⁹ Am 2. 2. hatte der RIM der RReg. den Entwurf eines „Gesetzes über Verwaltungssenate beim Reichsgericht“ zugeleitet (R 43 I/1211, Bl. 30-47). Die Beratung des Entwurfs im Kabinett war wiederholt verschoben worden.

¹⁰ Der GesEntw. über Verwaltungssenate beim Reichsgericht wird zusammen mit dem GesEntw. zur Abänderung des Republik-schutzgesetzes in der Kabinettsitzung vom 23. 5. behandelt (Dok. Nr. 205, P. 2 und 3).

nur aus Gründen eingelegt werden, deren politische oder sonstige Bedeutung so erheblich ist, daß es gerechtfertigt erscheint, das Reichskabinett mit der Angelegenheit zu befassen.

6. Einspruch gegen den Beschluß der Verwaltungsabbaukommission betreffend die Verminderung des Beamtenpersonals bei der Abt. VI des Auswärtigen Amts. [...]

7. Maßnahmen der Reichsregierung zur Verhinderung unnötiger Reisen Privater in das Ausland.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß im Januar sich eine passive Handelsbilanz von 130 Millionen, im Februar bereits eine solche von 250 Millionen ergeben habe. Das bedeute, daß in der genannten Zeit etwa 380 Millionen Mark ins Ausland verschoben worden seien. Allerdings hätte das Reich ausländische Kredite erhalten, aber nicht etwa langfristige und solche, die für den Export dienen sollten, sondern lediglich kurzfristige, die obendrein fast ausschließlich dem Import gedient hätten. Die gewaltigen Tabakankäufe Deutschlands in Holland hätten dazu geführt, daß von den Tabakproduzenten die Anbaufläche limitiert worden sei. [...]

Was nun die Auslandsreisen der Deutschen betreffe, so glaube er nicht fehlzugehen, wenn er die Zahl der im Winter sich in der Schweiz aufhaltenden Deutschen mit etwa 6000 annehme. Jetzt planten etwa 70 000 Deutsche die Reise ins Ausland, insbesondere nach der Schweiz und Italien. Wenn jeder von diesen 70 000 Menschen 500 M mit über die Grenze nähme, so sei das ein Verlust von etwa 35 Millionen Mark für das deutsche Reich. Schon jetzt habe die starke Bevorzugung Italiens zur Folge, daß in Italien 1 Mark nicht mehr etwa 6 Lire wert sei, sondern nur 3 Lire.

Angesichts dieser katastrophalen Erscheinung habe er schon vorgestern an die Finanzämter die Weisung ergehen lassen, keine Unbedenklichkeitserklärung mehr abzugeben, und er müsse hierfür nachträglich die Zustimmung des Kabinetts erbitten.

Darauf trug der Reichsminister der Finanzen den Inhalt der Verordnung vor ¹¹ und verlas eine von ihm verfaßte Pressenotiz ¹².

Geheimrat Pfeiffer führte aus, daß der Reichswährungskommissar der Auffassung sei, die Gebühr von 500 Mark sei zu gering. Andererseits habe der Reichswährungskommissar sich dahin geäußert, daß man von einer Herabsetzung der Summe, die jeder Auslandsreisende mitnehmen könne, absehen solle.

Staatssekretär v. Maltzan betonte die außenpolitische Notwendigkeit der Maßnahme und trat für eine Schonung der Ausländer ein.

Der *Reichswirtschaftsminister* glaubt, daß man der Frage des Luxusimports nähertreten müsse; es ginge nicht an, beispielsweise aus dem Süden Apfelsinen einzuführen, während Deutschland bei Einfuhr in diese Länder Schwierigkeiten bereitet würden. Man müsse hier den ausländischen Staaten unter Hinweis auf die Schwierigkeit der Lage in Deutschland entgegentreten. Im übrigen halte er die Gebühr von 500 Mark für zu gering. Man könne sie vielleicht nach der Reisedauer abstufen. Auch befürworte er gewisse Ausnahmen für Personen, die zu wissenschaftlichen Zwecken und ähnlichem die Ausreise begehrten. Er sei sich darüber klar, daß die Verordnung heftig angegriffen werden würde. Man dürfe aber darauf keine Rücksicht nehmen.

[Nach weiterer Diskussion stimmte das Kabinett dem Entwurf mit geringfügigen Änderungen zu ¹³.]

¹¹ Entwurf einer VO des RPräs. über Ausreisegebühren auf Grund Art. 48 RV. § 1: Für Erklärungen, die ein Finanzamt über die steuerliche Unbedenklichkeit von Auslandsreisen ausstellt, wird eine Gebühr (Ausreisegebühr) erhoben. § 2: Die Ausreisegebühr beträgt pro Person 500 GM. Der RFM kann die Gebührensätze ändern, insbesondere bei Reisen von längerer Dauer. § 3 zählt die Personengruppen auf, die von der Ausreisegebühr befreit sind (Kranke, Auswanderer, Geschäfts- und Dienstreisende usw.). Die VO tritt ab 2.4.24 in Kraft (R 43 I/597, Bl. 4 f.). Vgl. hierzu Luther, Politiker ohne Partei, S. 251 f.

¹² Nicht ermittelt.

¹³ Die VO über Ausreisegebühren wird noch am 3.4.24 erlassen (RGBl. I, S. 397). Durchführungsbestimmungen ergehen am 9.4.24 (RGBl. I, S. 398).

8. Besondere finanzielle Maßnahmen für die Gemeinden des besetzten Gebiets¹⁴.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß das Reich den Gemeinden seit dem 1. Januar sogen. Kassenvorschüsse gebe¹⁵, und zwar von der Umsatzsteuer 25%, von der Einkommensteuer ebenfalls 25%. Der preußische Anteil an der Einkommensteuer habe im Januar 25,5%, im Februar 40,5% betragen. Dieser fließe den Gemeinden ebenfalls zu. Außerdem von Preußen 4% der Umsatzsteuer. Seit dem 1. Februar betrage der Anteil des Reichs an der Einkommensteuer nur noch 10%. Dieser fließe den Gemeinden zu ohne Rücksicht auf die dem Reiche erwachsenden Erhebungskosten. Die Gemeinden des besetzten Gebiets wünschten nun, daß das Reich seine Anteile erhöhe. Dieser Wunsch sei hervorgehoben durch die Tatsache, daß Preußen beabsichtige, seinen Anteil an den Vorschüssen zu verringern. Er bitte das Kabinett, zu beschließen, daß an der Höhe der bisher vom Reich gezahlten Summe nichts geändert werde. Im übrigen wird aus einem anlässlich der Beratung über § 42 der 3. Steuernotverordnung für Zwecke der Wohlfahrtspflege zur Verfügung gestellten Fonds von 50 Millionen Mark ein Betrag für die Gemeinden des besetzten Gebiets entnommen werden.

Generalkommissar Schmid betonte zunächst, daß nach seiner Meinung durch die Erklärungen des Reichsministers der Finanzen in der letzten Besprechung mit den Gemeindevertretern des besetzten Gebiets¹⁶ gewisse Hoffnungen auf ein Entgegenkommen des Reichs geweckt worden seien. Jedenfalls bitte er, heute noch keinen abschließenden Beschluß zu fassen, sondern die Entscheidung erst nach der morgen stattfindenden Besprechung mit den Gemeindevertretern zu treffen.

Der *Reichsminister der Finanzen* widersprach auf das energischste der Auffassung, daß er irgendwelche Versprechungen abgegeben habe. Das Kabinett müsse heute eine Entscheidung treffen, da sonst die morgige Besprechung wiederum ergebnislos verlaufen würde.

Der *Vizekanzler* bat den Reichsminister der Finanzen um kurze tabellarische Übersicht seines Standpunktes, damit er in der morgigen Sitzung die erforderlichen Unterlagen habe.

Der *Reichsminister der Finanzen* sagte dies zu.

Der *Reichskanzler* stellte die Zustimmung des Kabinetts zu der Auffassung des Reichsministers der Finanzen fest¹⁷.

9. Erhöhung der Erwerbslosenunterstützung.

Es wurde beschlossen, die Frage der Erhöhung der Erwerbslosenunterstützung vorerst zurückzustellen. Der Reichsarbeitsminister wird das weitere in der Angelegenheit veranlassen¹⁸.

¹⁴ Zu den diesbezüglichen Forderungen der Gemeindevertreter des besetzten Gebiets vgl. Dok. Nr. 160, bes. Anm. 2.

¹⁵ Um die erhöhten Belastungen und die Steuerausfälle der Gemeinden des besetzten Gebiets auszugleichen, überließen das Reich und die besatzungsbetroffenen Länder einen bestimmten Teil ihrer Steuereinnahmen im besetzten Gebiet vorschußweise an die Gemeinden. Über die Höhe dieser Zuschüsse gibt eine tabellarische Übersicht des RFMin. Auskunft (in R 43 I/192, Bl. 123 in der Anlage zum Protokoll der Besprechung mit Vertretern des besetzten Gebiets in der Rkei am 4. 4.). Danach überließ das Reich folgende Prozentsätze seines Steueraufkommens im bes. Gebiet an die Gemeinden: a) von der Einkommen- und Körperschaftsteuer im Januar 1924 25%, seit Februar 10%; b) von der Umsatzsteuer seit Januar 25%. Die entsprechenden Zuschüsse Preußens betrugen a) bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer im Januar 33,75%, im Februar 48,75%, im März 40,50%; b) bei der Umsatzsteuer im Januar und Februar 5%, im März 4%.

¹⁶ Besprechung am 29. 3. (Dok. Nr. 160).

¹⁷ In der Besprechung mit Vertretern des besetzten Gebiets in der Rkei am 4. 4. gibt Vizekanzler Jarres folgende Erklärung ab: Das Reich wolle den Gemeinden des besetzten Gebiets auch im April 10% seines Aufkommens an Einkommen- und Körperschaftsteuer und 25% seines Aufkommens an Umsatzsteuer im besetzten Gebiet zur Verfügung stellen. Preußen sei bereit, den Anteil seines örtlichen Aufkommens an Einkommen- und Körperschaftsteuer, der dem besetzten Gebiet überlassen werden solle, auf 25% festzusetzen; von dem Aufkommen an Umsatzsteuer wolle Preußen dem besetzten Gebiet 4% überweisen. Der weitergehende Antrag der Gemeindevertreter des besetzten Gebiets, das Reich möge den Gemeinden 30% des Umsatzsteueraufkommens (statt nur 25%) überlassen, wird von MinDir. Popitz abgelehnt (Protokoll der Besprechung in R 43 I/192, Bl. 119-122).

¹⁸ S. Dok. Nr. 183, P. 3.

10. Beförderung hilfsbedürftiger Kinder ins Ausland. [abgesetzt]

Zitierhinweis

Nr. 164 Kabinettsitzung vom 3. April 1924, 17.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 521–526 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D164>